

A Epagny Metz-Tessy, le 29 septembre
2021

Procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique de la Société OPEN BEE FRANCE

Présents :

- *Monsieur Marc BALLEYDIER, Président de la Société OPEN BEE FRANCE ;*
- *Monsieur Yassine BENBELKACEM, Membre élu titulaire du CSE ;*
- *Monsieur Alberto SIGNORA, Membre élu suppléant du CSE ;*

• Information et consultation pour avis sur le projet d'Accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de la Société OPEN BEE FRANCE.

La Direction rappelle qu'une négociation a été lancée, avec le membre élu titulaire du Comité Social et Economique, en vue de parvenir à un Accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de la Société OPEN BEE FRANCE.

C'est dans cette perspective que plusieurs discussions sont intervenues entre le membre élu titulaire du Comité Social et Economique et la Direction, notamment au cours des réunions de Négociation des 22 et 29 septembre 2021.

Lors de ces réunions de Négociation, la Délégation Salariale était constituée de Monsieur Yassine BENBELKACEM, Membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société OPEN BEE FRANCE.

La Délégation patronale était constituée de Monsieur Marc BALLEYDIER, eu égard à son mandat de Président au sein de la Société OPEN BEE FRANCE.

Au cours de ces réunions de Négociation, les parties se sont entendues sur la poursuite des objectifs suivants :

- Définir les conditions de recours, de mise en œuvre et d'organisation du télétravail au sein de la Société OPEN BEE FRANCE, lorsque ce dispositif est possible ;
- Insuffler une culture d'une plus grande souplesse d'organisation tant au niveau des Salariés que de l'Entreprise ;
- Optimiser les locaux de la Société selon la durée de présence des Salariés concernés et de contribution à la baisse de l'empreinte carbone.

Chacun a alors été force de proposition, sur l'organisation et l'encadrement d'un dispositif de télétravail au sein de la Société OPEN BEE FRANCE.

C'est ainsi que les parties ont conjointement élaboré les dispositions d'un projet d'Accord collectif instaurant le télétravail au sein de la Société OPEN BEE FRANCE.

La Direction procède à une lecture globale du projet d'accord établi et rappelle que celui-ci sera conclu avec le membre titulaire élu du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'Article L 2232-23-1 du Code du Travail.

La Direction demande au Comité Social et Economique s'il a d'éventuelles observations, suggestions, propositions ou questions sur le projet d'Accord collectif présenté.

Question 1

1. 2.2.3. Critère lié au lieu de travail

- a. Les Parties conviennent que des visites du lieu d'exercice du télétravail pourront être organisées par un Représentant de l'Employeur afin, si besoin, de confirmer la conformité de l'espace de télétravail aux critères susvisés.
A supprimer, car relevant de la sphère privée. La confiance en la responsabilité du salarié et de la garantie qu'il est à même de juger s'il peut ou pas télétravailler dans de bonnes conditions devraient être suffisantes.

Réponse 1

Nous allons nous contenter d'une déclaration sur l'honneur du salarié, le nouveau projet d'accord en tient compte.

Question 2

- b. Et 6.3 La fourniture d'une attestation multirisques habitation, ne devrait pas être un préalable, l'information et la sensibilisation du salarié est suffisante, d'autant plus que contracter une multirisque habitation n'est, sauf erreur, aucunement une obligation.

Réponse 2

C'est une disposition tout à fait usuelle et standard dans les contrats de télétravail, et cela n'engendre aucun coût pour le salarié.

Il s'agit ici d'assurer la sécurité du salarié

Le télétravail est un droit pour le salarié mais ce droit à des contreparties permettant de contrôler un exercice normal du télétravail.

Si l'entreprise s'affranchit de ces contrôles, sa responsabilité est engagée en cas de sinistre.

Question 3

1. **3.1 Procédure de passage et mise en œuvre du télétravail**
 - a. La procédure semble lourde à mettre en place et un accord avec les différents responsables de services pourrait être amplement suffisant voire même la signature de ce projet d'accord pourrait se substituer à toute modification de contrat.

Réponse 3

Quoi qu'il en soit, il sera obligatoire d'établir un avenant au contrat de travail sans quoi celui-ci ne sera pas opposable au salarié en cas de contestation de celui-ci

Question 4

- b. La réduction des jours télétravaillés à mardi, mercredi et jeudi, soulève des incompréhensions de « confiance selon les jours de la semaine », les salariés sont tous responsables et en aucun cas ne confondent télétravail et jour de repos. Une flexibilité avec le responsable hiérarchique de service est fortement souhaitée pour les lundis et vendredis même de manière exceptionnelle.

Réponse 4

Il ne s'agit pas de confiance mais de synchroniser l'ensemble de l'équipe sur un même rythme.

A titre exceptionnel et avec accord du chef de service, il pourra être possible de télétravailler le Lundi ou le Vendredi

Question 5

- c. La limitation géographique à son domicile pénalise certains salariés qui s'engagent à télétravailler dans les mêmes conditions voire meilleures que leurs domiciles, toujours avec l'accord du responsable hiérarchique.

Réponse 5

Nous allons intégrer la possibilité de travailler à plusieurs endroits pourvu que l'attestation sur l'honneur et la multirisque habitation soient produites pour ces lieux de télétravail

Le Comité Social et Economique n'ayant pas/plus d'observations, suggestions, propositions, questions sur le projet présenté, il est procédé au vote pour obtenir son avis sur le projet d'Accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de la Société OPEN BEE FRANCE.

Votants : 2

Exprimés : 2

Défavorables : 0

Abstentions : 0

Favorables : 2

L'avis rendu est donc favorable

Fait à ÉPAGNY METZ-TESSY, le 29/09/2021

Pour la Direction
Economique
Monsieur Marc BALLEYDIER

Membre élu titulaire du Comité Social et
Monsieur Yassine BENBELKACEM